

Lautaro, Febrero 07 de 2009. /
Nº 277
Dep. 320.-

675



REP. Nº: 1263 / 2008.-

Nº: 1034.-

REGISTRO DE	Propiedad.
COPIA DE INSCRIPCION	
FOLIOS 675 Nº 277 AÑO 2009	

ADJUDICACION y PROHIBICION

COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM

A

IVAN PABLO QUILAPAN CHEUQUEL



En Lautaro, República de Chile, a 31 días del mes de diciembre del año 2008, ante mí, **MARÍA ANTONIETA SUÁREZ CASTRO**, Abogado, Notario Publico y Conservador de Bienes Raíces de la Agrupación de Comunas de Lautaro, Perquenco y Galvarino, con oficio en esta ciudad, calle Manuel Antonio Matta número novecientos sesenta y dos, Comparecen: **El COMITÉ DE VIVIENDA ALIQUILLLEM**, organización comunitaria funcional con personalidad jurídica, Rol Único Tributario número 65.524.470-0, representado por su Directiva, según se acreditará, formada por su Presidente, don **ANANIAS ESTEBAN SAEZ MUÑOZ**, chileno, empleado, soltero, cédula nacional de identidad número 13.729.889-9, y por su tesorera doña **RUTH ANGELICA BARRIGA ALTAMIRANO**, chilena, labores de casa, soltera, cédula nacional de identidad número 12.706.319-2, todos para estos efectos con domicilio en Lautaro, calle Bello esquina Pinto, y de tránsito en esta, en adelante también denominada "**El comité**", y por la otra parte, don **IVAN PABLO QUILAPAN CHEUQUEL**, chileno, empleado, soltero, cedula nacional de identidad Nª 12.307.258-8, en adelante también "**el Adjudicatario**"; domiciliada en el inmueble objeto de la adjudicación, y de paso en esta, los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas antes indicadas, y exponen: PRIMERO: **El COMITE de VIVIENDA**

ALIQUILLEM, obtuvo la aprobación de sus estatutos y autorización de existencia legal como organización comunitaria de carácter funcional que regula la Ley N° 19.418, mediante Decreto Alcaldicio N° 640 de fecha 12 de Abril del año 2005 de la Municipalidad de Lautaro.- **SEGUNDO: EL COMITÉ DE VIVIENDA ALIQUILLEM**, es dueño del **LOTE C-UNO**, de una superficie aproximada de tres coma treinta y cinco hectáreas, resultante de las subdivisión del LOTE C, que resultó de la división del predio de mayor extensión ubicado en el lugar Ultra Cautín, de la comuna de Lautaro, según Plano y Memoria Explicativa que se encuentran archivados bajo el número trescientos noventa y nueve al final del Registro de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, Los deslindes especiales del **LOTE C-UNO** son: **NORTE:** en catorce coma setenta y ocho metros, doscientos trece coma noventa y siete metros y en quince metros con Lote C-Dos de esta subdivisión, **SUR:** en doscientos cinco coma ochenta y cuatro metros y en veintidós coma sesenta y ocho metros con Lote B de subdivisión anterior, **ORIENTE:** en sesenta y nueve coma veintiséis metros con Lote C-dos de esta subdivisión y en ciento treinta y dos coma cero nueve metros con terreno de don José Miguel García, y **PONIENTE:** en ciento veintidós coma ochenta y nueve metros con Lote C-dos de esta subdivisión, en cuarenta y cinco coma cincuenta y ocho metros con terrenos de don Gilberto Díez González, hoy población Ultracautín, y en cincuenta y nueve coma noventa y un metros con Lote B de la subdivisión anterior. El dominio rol inscrito a fojas mil setecientos cincuenta y dos, número mil trescientos sesenta y dos, del Registro de Propiedad del año dos mil siete, del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro. **TERCERO:** En el inmueble denominado **LOTE C-UNO**, individualizado en la cláusula anterior, el **COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM**, representado por la CORPORACION HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION, contrató con la empresa constructora JOMAR LTDA. la urbanización y construcción de **159 viviendas**, conforme a proyecto postulado y seleccionado para el programa de vivienda del Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios regulado por el Decreto Supremo N° 155 de 2001, (V. y U.), acogidas al D.F.L. N° 2 de 1959 y a las disposiciones del Decreto Ley N° 2.552 de 1979 sobre viviendas sociales, aprobado mediante Resolución de Aprobación de Loteo N° 06, de fecha



17 de Diciembre del año 2007, por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lautaro, documentos todos que junto a los planos y memorias explicativas respectivas, debidamente aprobados, se encuentran archivados con el N° 473, final del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro.- Las 159 viviendas que comprenden este loteo, cuentan con Permiso de Edificación N° 395 de fecha 17 de Diciembre del año 2007, de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lautaro, reducido a escritura pública con fecha 01 de Diciembre del 2008, ante el Notario de Temuco don Jorge Elias Tadres Hales. La Recepción Definitiva de las viviendas consta del Certificado de Recepción Definitiva N° 390 de fecha 24 de Noviembre de 2008, y la Urbanización de los sitios respectivos; consta del Certificado de Recepción de Urbanización N° 05 de fecha 24 de Noviembre de 2008, todos de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lautaro.- El plano de loteo, que autoriza la enajenación individual de lotes, conjuntamente con los certificados de recepción indicados, se encuentran agregados bajo el N° 473, al final del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro.- Las viviendas que componen este loteo, tienen la calidad de **Viviendas Sociales** según consta del Certificado Numero 1.128 de fecha 24 de Septiembre del 2008, otorgado por la misma Dirección de Obras antes indicada.- Mediante Certificado N° 321, de fecha 16 de Septiembre del 2008, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Lautaro otorgó numeración y nombre a las calles y pasajes del loteo referido.- Por último, mediante Certificado N° 414632 de fecha 04 de Diciembre de 2008, emitido por el Departamento de Avaluaciones de la Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, se asignó números de roles de avalúo en trámite a las viviendas del loteo.- Todos los documentos antes indicados, se entienden formar parte integrante de la presente escritura de adjudicación. **CUARTO:** En Asamblea General Extraordinaria de Socios del **COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM**, realizada con fecha 03 de Octubre del 2008 y cuya acta fue reducida a escritura pública, ante doña María Viviana Figueroa Jiménez, Notario Publico Interino de Temuco, con fecha 04 de Diciembre del 2008, la asamblea acordó asignar las viviendas construidas y adjudicarlas en los términos que se expresan en el acta de dicha reunión. Asimismo y para los efectos de formalizar la asignación y

adjudicación aprobada, la asamblea de socios le confirió poder especial suficiente al Presidente y Tesorera, don **ANANIAS ESTEBAN SAEZ MUÑOZ**, y doña **RUTH ANGELICA BARRIGA ALTAMIRANO**, respectivamente, ambos ya individualizados, para que en nombre y representación del "Comité" extiendan, suscriban y otorguen los títulos declarativos de dominio individual y los demás documentos pertinentes para la formalización y perfeccionamiento de las adjudicaciones acordadas. **QUINTO:** Por este acto y en cumplimiento de los acuerdos referidos precedentemente, el **COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM**, debidamente representado según se ha indicado, adjudica y transfiere al socio **IVAN PABLO QUILAPAN CHEUQUEL**, quién la acepta para sí, el **Sitio y Casa Nº 7 de la manzana 12**, del conjunto habitacional individualizado precedentemente, que corresponde a la propiedad ubicada en pasaje **Marta Brunet Nº 563**, Villa Los Poetas, de la comuna de Lautaro.- **SEXTO:** El precio de la adjudicación asciende a la suma equivalentes en pesos a la fecha de la suscripción de la presente escritura a **369,64** Unidades de Fomento, que se entera y paga de la siguiente forma: **1)** Con **10,5** Unidades de Fomento, del ahorro previo enterado en la cuenta de ahorro a plazo para la vivienda, abierta en el Banco del Estado de Chile. Por este acto el adjudicatario, con el consentimiento y a solicitud del Comité, faculta expresa e irrevocablemente a la empresa constructora **JOMAR LTDA., Rut Nº 79.816.000-1** para que cobre, gire y perciba directamente de la cuenta de ahorro a plazo para la vivienda antes individualizada, el equivalente de **10,5** Unidades de Fomento al valor de ésta el día de su pago efectivo. Los valores girados serán abonados al pago del precio convenido por el Comité con la citada empresa para la construcción de las viviendas; **2)** Con **17,14** Unidades de Fomentos, correspondiente al aporte adicional de los socios, aporte ya pagado y **3)** Con el equivalente en pesos, moneda legal a **342** Unidades de Fomento provenientes del Subsidio Habitacional del programa de vivienda del Fondo Solidario Para Proyectos Habitacionales Solidarios regulado en el D. S. Nº 155 de 2001 (V. y U.) asignado por el SERVIU IX Región al proyecto ejecutado para el financiamiento de la construcción de la vivienda adjudicada.- El adjudicatario declara haber recibido materialmente y a su entera satisfacción la propiedad que se le adjudica. Por su parte, el **COMITE DE**

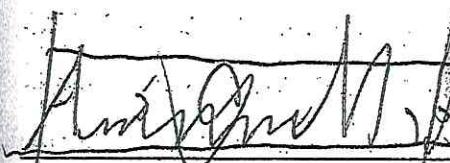
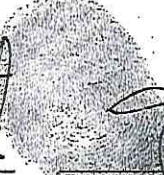
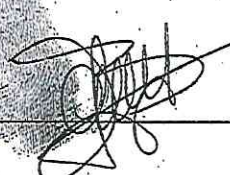


VIVIENDA ALIQUILLEM, debidamente representado declara íntegramente pagado el precio de la adjudicación efectuada. En mérito de ello, ambas partes se otorgan recíproco finiquito y renuncian expresamente a las acciones resolutorias que pudieren emanar de la presente adjudicación. **SEPTIMO:** La adjudicación de la vivienda se efectúa como especie o cuerpo cierto, con todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres, con todo lo construido, libre de deudas por contribuciones fiscales y municipales y de todo gravamen, prohibición, hipoteca, deuda o litigio que limite o entrase su posesión material o dominio. **OCTAVO:** En virtud de lo establecido en el Decreto Supremo N° 62, de 1984, (V. y U.), queda **prohibido** enajenar la propiedad que se ha adjudicado por el plazo de 5 años contados desde la fecha de la inscripción de esta prohibición en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Asimismo, durante el mismo plazo de cinco años a contar de la inscripción de esta prohibición, no podrá arrendarse la vivienda, ni cederse su uso y goce, sin autorización del **SERVIU IX REGION**, o resolución judicial que así lo ordene, ni dársele otro destino que no sea habitacional. El Conservador de Bienes Raíces respectivo inscribirá las prohibiciones reglamentarias que se estipulan en esta cláusula. **NOVENO:** Para todos los efectos derivados de la presente adjudicación las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de Temuco y se someten a la jurisdicción de los tribunales de justicia correspondientes a ella. **DECIMO:** Se faculta al portador de copia autorizada del presente instrumento para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y cancelaciones que fueren procedentes en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Con el mismo fin, las partes confieren mandato especial a la abogada doña MYRIAM PILAR CRUTCHIK GONZALEZ, para otorgar una ó más minutas o escrituras públicas o privadas, rectificatorias o modificatorias de conformidad a lo dispuesto en el artículo ochenta y dos del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, y para llevar a cabo todos los trámites o actuaciones que sean necesarios para inscribir competentemente la presente adjudicación. La concesión de esta facultad es, desde luego, irrevocable y persistirá aunque sobrevenga muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes o de todos ellos.- **Se deja constancia de los siguientes hechos:** 1) La personería de los representantes comparecientes del

COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM, consta de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de fecha 03 de Octubre del 2008 y cuya acta fue reducida a escritura pública ante, doña María Viviana Figueroa Jimenez, Notario Publico Interino, de Temuco, con fecha 04 de Diciembre del 2008, la que no se inserta por ser conocidas de las partes y del Notario que autoriza este instrumento, quien la tuvo a la vista. **2)** De acuerdo al artículo 41 de la Ley Nº 18.196, la mujer casada beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá separada de bienes para la celebración de los actos y contratos referidos a la adquisición de la vivienda para la cual se ha otorgado el subsidio. Conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Nº 18.196 de 1983, modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 19.514 de fecha 27 de Agosto de 1.997, y al Artículo Quinto del Decreto Ley 1.847 de 1977, el presente instrumento se extiende aplicando el procedimiento de escrituración a que se refiere el artículo 68 de la Ley Nº 14.171, modificado por el artículo 12 de la Ley 16.392 y el artículo 61 de la Ley 16.391, por lo que desde la fecha de su protocolización se considerará como escritura pública para todos los efectos legales. También le son aplicables al presente contrato, las disposiciones del artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.833 de 1979, en su texto sustituido por el artículo 41 de la Ley 18.591 de 1987, actualmente modificado por el artículo 2º de la Ley Nº 19.514 de fecha 27 de Agosto de 1.997, precitada, en cuya virtud los Conservadores de Bienes Raíces practicarán las correspondientes inscripciones, agregando al registro respectivo copia autorizada del acto o contrato que de cuenta de la transferencia de dominio y de la constitución de los gravámenes y prohibiciones, efectuando las anotaciones pertinentes al final o al reverso de los mismos; por ultimo se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en el DL Nº 2.833 de 1979, sustituido por el Art. 41 de la ley 18591, permite suplir la referencia a los deslindes especiales de la propiedad objeto de la compraventa, por la mención del numero o letra con que se singularice el sitio o vivienda de que se trata en el plano de loteo o subdivisión respectiva de la población, debidamente archivado en el Conservador de Bienes Raíces.-. **3)** Se deja constancia que el **COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM**, no ha intervenido en la urbanización y construcción del conjunto habitacional a que pertenece la vivienda objeto de la adjudicación; ni siquiera parcialmente, habiendo



encomendado su ejecución a la empresa constructora JOMAR LTDA, según consta de Contrato General de Construcción a Suma Alzada suscrito por las partes y que es conocido de ellas.- Por lo anterior, la presente adjudicación no se encuentra afecta al Impuesto al Valor Agregado, contemplado en el Decreto Ley N° 825 de 1974 y sus modificaciones, particularmente en las disposiciones introducidas por la Ley N° 18.630. 4) De conformidad con lo establecido en la Ley 19.472 de 1996 y el Decreto Supremo N° 64 de 1997 del MINVU, son profesionales responsables de la ejecución de las obras, las siguientes personas: **Arquitecto:** Karin Egger Ochsenius, Cédula Nacional de Identidad N° 12.872.121-5; **Constructor e Ingeniero Calculista:** José Miguel Martabid Razazi, Cédula Nacional de Identidad N° 8.355.114-3, todos domiciliados en calle Las Quillas N° 1535, de la ciudad de Temuco. El legajo de antecedentes del proyecto archivado en Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, se entiende formar parte integrante de esta escritura. Finalmente, el Notario que autoriza deja constancia que tuvo a la vista el Certificado N° 414632 de fecha 04 de Diciembre del 2008, emitido por el Departamento de Avaluaciones de la Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, conforme al cual la propiedad adjudicada le corresponde el **Rol de Avalúo N° 319-7, de la comuna de LAUTARO**, con asignación en trámite.

p.p. COMITE DE VIVIENDA ALIQUILLEM



Adjudicatario (a)

// CERTIFICO: Que con ésta fecha autorizo la firma de don ANANIAS ESTEBAN SAEZ MUÑOZ, RUT N° 13.729.889-9, y doña RUTH ANGELICA BARRIGA ALTAMIRANO, RUT N° 12.706.319-2, ambas en representación del "COMITÉ DE VIVIENDA ALIQUILLEM", RUT: 65.524.470-0; y don(ña) IVAN PABLO QUILAPAN CHEUQUEL, RUT N° 12.307.258-8; y protocolizo la presente escritura que consta de 4 folios bajo el N° 1074 al final del Registro de Instrumentos Públicos de Lautaro año 2008, según consta de Certificado en el Libro de Repertorio Notarial con el N° 1763.-LAUTARO, DICIEMBRE 31 DE 2008.-



ESTA COPIA ESTA CONFORME CON SU MATRIZ
LAUTARO

04 FEB 2009



ESTA COPIA ESTÁ CONFORME CON SU
MATRIZ.LAUTARO. 19 JUN 2025



CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION DE DOMINIO
A QUE SE REFIERE LA COPIA PRECEDENTE
SE ENCUENTRA VIGENTE

LAUTARO 19 DE Junio DE 2025

